

0007068-11.2011.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Réu:

Genival Geová de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

O réu é acusado pelo Ministério Público da prática do crime do artigo 33, §3º - oferecer drogas sem objetivo de lucro a pessoas de seu relacionamento - combinado com 40, VI e VII da Lei 11.343/06, para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007068-11.2011.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007068-11.2011.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Réu:

Genival Geová de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

O réu é acusado pelo Ministério Público da prática do crime do artigo 33, §3º - oferecer drogas sem objetivo de lucro a pessoas de seu relacionamento - combinado com 40, VI e VII da Lei 11.343/06, para o qual é cominada pena-base de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das penas do artigo 28 do mesmo diploma legal.

Antevejo, entretanto, a prescrição da pretensão punitiva.

A denúncia foi expressamente recebida em 21 de novembro de 2014 (fl. 80). O réu foi citado por edital e em 24 de abril de 2015 foram suspensos o curso do processo e do prazo prescricional.

De acordo com a súmula 415 do STJ essa suspensão poderia perdurar pelo tempo equivalente ao prazo da prescrição abstrata, que no caso é de quatro anos, visto que, mesmo considerando as causas de aumento, a pena máxima não ultrapassaria 2 anos.

Dessarte, o curso da prescrição foi retomado em 24 de abril de 2019.

Desde o recebimento da denúncia, desprezado o período de suspensão da prescrição,

já se passaram 3 anos e 10 meses.

Sendo o réu primário, teria direito à fixação da pena-base no mínimo legal e mesmo que fosse aplicado o aumento máximo de 2/3 em razão do artigo 40 da Lei 11.343/06, a pena não chegaria a um ano. Eventual pena aplicável por força do artigo 28 do mesmo diploma legal resta igualmente prescrita, porque nos termos do artigo 30, o prazo aplicável a esse crime é de dois anos.

Nesse panorama, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) réu Genival Geová de Lima, GENIVAL GEOVÁ DE LIMA, Brasileiro, Casado, Ajudante Geral, RG 45394286, pai Geová Marcelino de Lima, mãe Maria Graciete de Lima, Nascido/Nascida 08/03/1983, natural de Bonito - PE, com endereço à R. das Margaridas, 22, Itaguara Parque, CEP 06550-000, Pirapora do Bom Jesus - SP, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, referente à imputação da prática do crime do artigo Art. 33 § 3º c/c Art. 40 "caput" ambos do(a) CP(Denúncia), da Lei 11.343/06.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após, não havendo recurso no prazo legal, certifique-se e comunique-se.

Após o trânsito em julgado, caso ainda remanesça droga apreendida, fica autorizada a destruição. Quanto ao dinheiro apreendido, poderá ser restituído ao réu.

Requisite-se a remessa do comprovante de depósito se ainda não enviado aos autos; mandado de levantamento deverá ser expedido em favor do réu pessoalmente, visto que não constituiu advogado com poder especial para receber dinheiro.

Cumpridas as determinações supra, archive-se.

P.R.I.C.

Barueri, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA